Quibus statuitur deputatio legati a latere in personam emi cardinalis Iosephi Albani in provinctis Urbinatensi et Pisaurensi}.

GREGORIUS PP. XVI. · 1831-06-21 · Latin

XXXII.

‘

LITTERAE APOSTOLICAE

Quibus statuitur deputatio legati a latere in personam emi cardinalis Iosephi Albani in provinctis Urbinatensi et Pisaurensi}.

Dilecto filio Nostro Iosepho S. R. E. diacono cardinali Albani nuncupato a secretis Bre- vium in Nostrum et Apostolicae Sedis le- gatum provinciae Urbinatensis et Pisau- rensis electo .

GREGORIUS PP. XVI.

Dilecte fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem.

Provinciae Urbinatensis et Pisaurensis per- spectae qualitates merito poscunt, ut eius regimini et necessitatibus eo utilius et effica- cius gonsulamus , quo urgentiores sunt cau- sae. Neque vero huic Nostro studio respon- dere melius uberiusque Nos posse arbitramur, quam si ei potissimum moderandam huiusmodi provinciam committamus, cui maxime confidimus, cuiusque in publicis administrandis re- bus sagacitas et prudentia, integre sancteque gestorum munerum experimento probata est, unde in firmissimam spem merito adducimur, fore ut populi eius subesse laetentur auctori- tati, providasque propterea in eo prae ceteris deligendo Nostras curas gratas et-acceptas ha- beant. ;

Nositaque te, dilecte fili Noster, qui virtu- tis, prudentiae, fidelitatis, scientiae, probitatis et diligentiae in aliis, quibus ad hanc diem functus es muneribus, actuque fungeris, prae- sertim officio a secretis Brevium, tot. praeclara specimina edidisti, ut eam provinciam Urbina- tensem et Pisaurensem iuxta notos fines ad

Nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum re- gendam, titulo et privilegiis legati Nostri in temporalibus, mittendum esse decrevimus. Et quoniam tam grave et magnum est onus, quod zelo fideique tuae committimus, atque adeo multiplices sunt et late patent curae illae, qui- bus tibi erit assidue vacandum, ut rite recte- que, quo Nostra omnino spectant desideria, in ea administratione verseris, nihil magis oppor- tunum esse censuimus, quam si te illa omni liberaremus, quemadmodum revera te libera- mus, sollicitudinis parte, quae respicere posset tuum in res spirituales influxum, quae cano- nicis regulis non adversantibus, a legatis in ista aliisque provinciis Nostris pridem exercebatur.

Quapropter dum te legatum Urbinatensem et Pisaurensem in temporalibus iuxta notos fines per praesentes constituimus et deputamus, retento semper officio secretarii Brevium, volu- mus omnino te nulli prorsus immisceri spiri- tualis illius et ecclesiasticae potestatis parti, quae ad archiepiscopos et episcopos legationis tuae pertinet, quam intactam et integram ipsis ita manere volumus, ut eam ab omni iurisdictione tua independenter exerceant.

Dum vero Nos omni te im ecclesiasticis re- bus atque in spirituali regimine tuae praedi- ctae legationis iurisdictione destitutum esse de- cernimus, oblivisci tamen non possumus No- stram te intra legationis tuae limites gerere principis supremi in temporalibus rebus nego- tiisque personam, proptereaque tibi ab omnibus debitum honorem ac reverentiam esse prae- standam. Ea propter volumus et mandamus, ut in civilibus politicisque actibus, supra cae- teros quoscumque, quavis dignitate vel episco- pali, vel archiepiscopali, vel etiam cardinalitia fulgentes, etiamsi in ordine et creatione tibi praecedant, praeeminentia gaudere debeas ad eam prorsus rationem, qua cardinales legati olim a latere gaudebant. Quod vero ad eccle- Siasticas sacrasque pertinet caeremonias ac so- lemnitates, volumus tibi illas tantum honoris significationes tribui, quas caeremoniale episco= porum S. R. E. cardinalibus, etiam non legatis, cum secclesiae functionibus praesentes adsuht, ab episcopis locorum, etiam cardinalitia digni- tate fulgentibus, tribuendas esse praescribit. Ad te autem absolute et privative pertinebit plena iurisdictio, et eiusdem liberum exercitium in temporalibus negotiis et rebus, omnibusque actibus a Nostro imperio manantibus, quin alius quivis qualibet dignitate vel episcopali, vel archiepiscopali, vel etiam cardinalitia prae- fulgens, huiusmodi exercitio ullatenus valeat obsistere, impedimento esse, aut quavis ratione sese in negotiis, rebus actibusque illis immi- scere.

1 Ex Bullario Romano.

Et quamquam tua sit tibi auctoritate uten- dum eo modo, quo praefinitum a Nobis est omnibus illis, qui Nostram gerunt personam, Nostraque in provinciis ecclesiasticae ditionis vice funguntur, ut peculiari tamen ac splen- didiori honore tuam prosequamur dignitatem, facultates tuas latius protendimus quam sinant caeteris Nostro loco et nomine se gerentibus praestituti, ratione scilicet et modo inferius praescribendis; volentes tamen in reliquis omni- bus, quae in hisce literis Nostris minime sunt specialiter commemorata, ea omnia in tua

e- tiam legatione a te omnino exequenda esse, quae “a praedecessoribus Nostris circa legatos sunt generaliter constituta. Primo itaque secus ac aliarum provinciarum delegatis est demanda- tum, tibi facultates impertimur ‘approbandi omnes tabellas ita nuncupatas praeventionis, quae a communitatibus tuae legationi subiectis parabuntur, easdem prout oportuerit, attemperandi et corrigendi perinde ut expedire ac opportunum esse duxeris, atque similiter compro- bandi et definitive sanciendi redditiones ratio- num quibusdam temporibus, ut a praedecesso- ribus Nostris statuitur , earumdem tabellarum vigore a communitatibus conficiendas: recen- sitas autem tabellas, et subsequentes sententias censorias a te comprobatas, aut attemperatas et emendatas ad Nostram congregationem Boni Regiminis mitti curabis, ea solum de causa, ut congregatio ipsa earum habeat notitiam, si forte aliquod ei lumen in opportunitatibus afferre possent. Tibi deinde conferimus privativum ius concedendi, ditferendi et negandi resolu- tionibus, quas vocant, consiliariis omnium lo- corum, quae tuae iurisdictioni subsunt, appro- bationem, volentes hasce resolutiones, simul ac a te fuerint. approbatae, executioni mandari, quantumvis ad, Nostra tribunalia urbis confu- giatur, a quibus interim neutiquam retardari earum poterit executio. Ut tua praeterea di- gnitas in honore magis magisque habeatur, et ministrorum tibi subiectorum facilius tibi con- cilietur obsequium, has tibi circa civitatum et locorum gubernia, quae post adeptam a te le- gationis tuae possessionem, in ea vacare con- tigerit, facultates impertimur, nempe ut ad ea gubernia, quae primi ordinis sunt, designes Nobis, nominesque illos, quos iis praefici posse duxeris, ut, si eos approbatione Nostra dignos iudicemus, literas in forma brevis ad tramites dispositionum praedecessorum Nostrorum iis expediri iubeamus. Ad caetera vero, eos qui a te probabuntur, eligas, reservata dumtaxat Nobis eorum confirmatione, ac literarum pa- tentium expeditione; ut magis magisque iis, aui Nostram referent personam, debita con- cilietur reverentia, volumus, ut cum illustrioribus civitatibus agetur, maximam habeas ra- tionem generis atque existimationis eorum, quos iis gubernandis duxeris praeficiendos, ita

ut eos. Nobis nomines atque praesentes, qui ad caeteras necessarias qualitates, aut generis no- bilitatem, aut peculiarem quamdam famam, quam in gubernando sibi comparaverint, ad- iungant.

Ut autem possis moderari commodius et co- hibere illos, qui in administratione sua a tua pendent iurisdictione, volumus etiam, ut in tua facultate sit positum, gubernatores, quicumque demum ii fuerint, cum id expedire censueris , ab exercitio functionum suarum suspendere, nec non alios in eorum locum, provisionis causa, sufficere, suspensionis tamen a te decretae cau- sis, et rationibus Nostrae secreteriae status -il- lico significatis, ut deinde illi, vel in pristinum restituantur, vel munere suo absolute priventur, prout iisdem perpensis rationibus a Nobis de- cernetur et demandabitur. Iisdem de causis volumus a te omnes ordinum inferiorum deligi officiales, sive ad civilem, sive ad politicam et criminalem ii pertineant administrationem. Eos tantum excipimus, qui aerarii Nostri ad- ministrationi procurandae quolibet tandem modo destinati sunt, qui quidem in omnibus usque- ad hoc idem aerarium pertinentibus, a Nostro thesaurario generali et a cardinali camerario respective pendere debent.

Cum vero cordi Nobis summopere sit non publicarum modo sed privatarum etiam rerum administratio, dilectissimos subditos Nostros, eorumque bona et substantias peculiares at- tingens, et volentes Nos iis maiori celeritate in omni tuae legationis a Nostra urbis Sede dis- sitae extensione consulere, tibi facultatem im- pertimur eligendi tua auctoritate, et absque iu- diciariis solemnitatibus, tutores, curatores et administratores privatorum patrimoniorum, cum

_ scilicet hi a legibus requiruntur ob pupillarem

aut minorem aetatem, ob mentis imbecillita- tem, ob prodigalitatem et absentiam, nolentes tamen has partes iudicibus ac tribunalibus, guibus illae adhuc ordinariis competunt viis, abiudicare; qui quidem iudices, ac tribunalia hane iurisdictionem suam exercere libere pote- runt, in casibus, quibus tu extraordinariis usus non fueris facultatibus. Similiter tibi concedi- mus auctoritatem, cum ea uti volueris, ineundi absque ulla iudicii solemnitate adoptiones, e- mancipationes caeterosque legitimos actus, nec non impertiendi prudenti arbitrio tuo veniam aetatis, prorogationes temporis incipiendis et absolvendis legalibus inventariis praefiniti, aere alieno gravatis, cessionis. bonorum absque igno- minia beneficio; iis vero in aetate septuagena- ria constitutis personalium privilegiorum con- cessione subveniendi, concedendi restitutiones in integrum in illis omnibus casibus, in quibus pro earum impetratione, principis imploratur auctoritas, dummodo nulla praeiverit iudicialis contestatio; prolem naturalem declarandi legi- timam, ea plane ratione, iisque regulis, quibus

4

principis rescripto solent huiusmodi legitima- tiones iniri, atque caeteros similes generatim exercendi actus, quorum causa ad supremam confugitur potestatem, omni tamen iudiciariae et contentiosae auctoritatis exercitio tibi con- stanter interdicto.

Omnibus iis extraordinariis concessionibus plane insolitam, et in alio quolibet loco su- premae Nostrae potestati reservatam, tandem adhuc adiicimus concessionem, ut nempe quam in te, dilecte fili Noster, collocatam habemus fiduciam magis magisque pateat, facultatem impertimur tibi aliquam in peculiaribus circum- stantiis concedendi poenarum diminutionem, non’ tamen capitalium, quibus tribunalia tuae legationis criminum reos condemnaverint, mini- me dubitantes, te

ob illum quo flagras zelum sic ea usurum, ut nullum inde ad patranda delicta prodire valeat incitamentum, sed eo tantum spe- ctes, ut familiis reapse infelicibus levamen dum- taxat aliquod afferatur. Excipimus autem ab hac facultate sequentium criminum reos, scilicet laesae maiestatis tam divinae, quam humanae, ho- micidii, et armorum in primo gradu vetitorum delationis, excipimusque praeterea illos, qui ad triremes, ad opus aliasque poenas damnati, ad locum sententia iudicum constitutum missi iam fuerint. Tu igitur, dilecte fili Noster, divina gratia et apostolico favore suffultus, hoc tibi impositum onus cum gratia Nostrae benedictio- nis suscipiens, illud sic strenue exequare, ut ex fructuosis tuis laboribus, coelesti gratia tibi favente, sperati fructus obveniant; tuque praeter humanam laudem illam, quae per pias causas gerentibus pro retributione impenditur, palmam gloriae consequi merearis.

Volumus insuper, ut praesentium literarum transumptis, seu exemplis, manu tamen ali- cuius notarii publici subscriptis, ac sigillo per- sonae in ecclesiastica dignitate constitutae mu- nitis eadem prorsus fides in. iudicio et extra illud adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhi- beretur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud sanctam Mariam Maio- rem sub annulo piscatoris die vigesima prima iunii millesimo octingentesimo trigesimo primo, pontificatus Nostri anno primo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Uncorrected OCR of the complete published papal body; its own historical source citation is retained. Revision: 2026-10-26T18:19:22Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.